

추석 전에, 다섯 가지만 확인하세요

부모님 재산 이야기, 싸우지 않고 꺼내는 법 — 해당되는 것 하나만 보셔도 됩니다.

HeirWise

재무설계사 신대식 · AFPK

finitart.com

1 우리 집 상속인은 정확히 누구인가

배우자·자녀가 기본. 먼저 떠난 자녀의 배우자·손주가 대신 받는 경우(대습상속)가 있고, 재혼·입양이 있으면 순위가 달라집니다.

☐ 확인했다 ☐ 모르겠다 ☐ 해당 없음

민법 § 1000 · § 1001 · § 1003 → finitart.com/calculator.html

2 미리 받은 재산이 있는가 — 시효가 없습니다

결혼자금·사업자금·집 살 때 보태준 돈. 30년 전 것도 상속분 계산에 다시 들어옵니다. 받은 쪽은 잊고, 못 받은 쪽은 기억합니다.

☐ 있다 ☐ 없다 ☐ 모르겠다

민법 § 1008 (특별수익) → finitart.com/calculator.html

3 부모님 명의의 빚과 보증이 있는가

빚이 재산보다 많으면 사망을 안 날부터 **3개월 안에** 한정승인이나 포기. 놓치면 되돌리기 거의 불가능. 자녀가 전부 포기하면 배우자 단독, 배우자까지 포기하면 손주·형제자매로.

☐ 없다 ☐ 있다 ☐ 모르겠다

민법 § 1019① · § 1041 → finitart.com/inheritdebt.html

4 유언장이 있다면, 형식이 맞는가

손으로 쓴 유언장은 날짜·주소·이름·도장 중 하나만 빠져도 전부 무효. 있다는 것과 유효하다는 것은 다릅니다.

☐ 없다 ☐ 있다 · 형식 확인함 ☐ 있다 · 미확인

민법 § 1066 (자필증서) → finitart.com/insurance-two-faces.html

5 부모님이 법인 대표라면, 연대보증이 있는가

법인의 빚은 법인이 지지만, 대표가 개인 자격으로 선 보증은 그대로 가족에게 상속됩니다. 유족이 가장 늦게 알아차리는 빚입니다.

☐ 해당 없음 ☐ 대표다 · 보증 확인함 ☐ 대표다 · 미확인

민법 § 1005 · 중대재해처벌법 § 6 → finitart.com/ceo-diagnosis.html

꺼내는 법 — "내가 궁금해서"가 아니라 "이런 게 있더라"로. 가장 안전한 첫 마디: "**상속세 안 나와도 석 달 안에 할 게 있다는 걸 이번에 처음 알았어.**" 반발이 나오면: "돈 얘기가 아니라 날짜 얘이야." 화면을 보여 주면 숫자가 대신 말합니다.